

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1743/2531	ห้างหุ้นส่วนจำกัดทิพวันเซอร์วิส	โจทก์
	กรมสรรพากร กับพวก	จำเลย
	กรมสรรพากร กับพวก จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ความว่า จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์ไว้ บัดนี้จำเลยมีความประสงค์ขอถอนอุทธรณ์ดังกล่าว โปรดอนุญาตและสั่งคืนค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์จำนวน 11,122.50 บาทแก่จำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 40)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2523 และ 2524 ตามหนังสือที่ 1104/2/00523-00524 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2529 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ตามหนังสือที่ 162/2530/1 เสีย

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 อุทธรณ์ (อันดับ 32)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยทนายจำเลยซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องลงชื่อในคำร้อง (อันดับ 37,36)

คำสั่ง

พิจารณารหัสแล้ว อนุญาตให้จำเลยทั้งสี่ถอนอุทธรณ์ได้ตามขอคืนค่าขึ้นศาลให้สามในสี่ จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความของศาลฎีกา

พิจารณารหัสแล้ว อนุญาตให้จำเลยทั้งสี่ถอนอุทธรณ์ได้ตามขอคืนค่าขึ้นศาลให้สามในสี่ จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความของศาลฎีกา

(เปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ